

1. 개정이유

형사입건 조치가 요구되지 않는 징계대상행위 조사 시 진술조서만 작성하게 하고, 징계대상행위 중 모욕·명예훼손의 대상을 교사와 학생으로 세분화하는 한편, 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 형사입건 조치가 요구되지 않는 징계대상행위 조사 시 신문조서를 작성하지 않고 진술조서만 작성하는 것으로 수정(안 제26조)
- 나. 징계대상행위 중 모욕·명예훼손의 대상을 교사와 학생으로 세분화(별표 2)
- 다. 조문에 맞지 않는 조항번호 정비(안 제15조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

위탁소년 등 처우지침 일부개정안

위탁소년 등 처우지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

제26조제1항 후단을 다음과 같이 한다.

이 경우 진술조서만 작성한다.

별표 2의 징계대상행위 중 "강요"를 "강요, 모욕과 명예훼손(교사 대상)"으로 하고, 같은 표 징계대상행위 중 "명예훼손"을 "명예훼손(위탁소년 등 대상)"으로 한다.

[별표 2] 근신 징계 기준

징계대상행위	세부양정	단계
「형법」, 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」, 그 밖의 형사 법률에 저촉되는 행위(법 제14조의4 제1호) 중 공무집행 방해, 성폭력 및 성추행, 방화, 상해와 폭행, 협박, 강요, 모욕과 명예훼손(교사 대상)	10일 이상 15일 이하	I
금지물품을 반입하거나 이를 제작·소지·사용·수수(授受)·교환 또는 은닉하는 행위(법 제14조의4 제4호)		
소년원·소년분류심사원의 안전 또는 질서를 해칠 목적으로 단체를 조직하거나 그 단체에 가입하거나 다중을 선동하는 행위(법 제14조의4 제3호)		
보호소년 등이 이탈을 하는 행위(규칙 제27조의2 제1호)		
보호장비, 전자장비, 그 밖의 보안시설의 기능을 훼손하는 행위(규칙 제27조의2 제3호)		
「형법」, 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」, 그 밖의 형사 법률에 저촉되는 행위(법 제14조의4 제1호) 중 실화, 위증과 증거인멸, 과실치상, 모욕과 명예훼손(위탁 소년등 대상) , 절도	7일 이상 9일 이하	II
음란한 행위를 하거나 다른 사람에게 성적 언동 등으로 성적 수치심 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위(규칙 제27조의2 제4호)		
다른 사람에게 부당한 금품을 요구하는 행위(규칙 제27조의2 제5호)		
교육·면회·전화통화 등 다른 보호소년등의 정상적인 일과진행 또는 직원의 직무를 방해하는 행위(규칙 제27조의2 제6호)		
문신을 하거나 이물질질을 신체에 삽입하는 등 변형시키는 행위(규칙 제27조의2 제7호)		
시설의 설비나 물품을 고의로 훼손하는 행위(규칙 제27조의2 제12호)		
지정된 생활실에 입실하기를 거부하는 등 정당한 사유 없이 직원의 직무상 지시나 명령을 따르지 아니하는 행위(규칙 제27조의2 제15호)		
생활의 편의 등 자신의 요구를 관철할 목적으로 자해하는 행위(법 제14조의4 제2호)	7일 미만	III
정당한 사유 없이 교육 등을 거부하거나 게을리하는 행위(법 제14조의4 제5호)		
수용생활의 편의 등 자신의 요구를 관철할 목적으로 이물질질을 삼키는 행위(규칙 제27조의2 제10호)		
원내 봉사활동에 해당하는 행위를 2회 이상 반복하는 경우		

※ 법 제14조의 4 제1호의 행위중 위 징계대상행위에 규정되지 않은 행위는 사건 내용에 따라 처우심사위원회의 의결로 세부양정을 결정한다.

※ 처우심사위원회는 징계대상행위가 단순, 우발적 행동, 피해회복, 경미한 내용 등의 경우에는 세부양정의 아래 단계를 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제15조(신체검사) ① (생략)	제15조(신체검사) (현행 제1항과 같음)
제26조(징계대상행위의 조사) ① 영 제24조의2에 따라 징계대상 행위를 조사하는 경우에는 「특 별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리 의 수사준칙에 관한 규칙」을 준용하되, 규칙 제28조의2 제4 호에 따른 형사입건조치가 요구 되는 경우 외에는 소속직원이 조사할 수 있으며 <u>이 경우 신문 조서 및 진술조서만 작성할 수 있다.</u>	제26조(징계대상행위의 조사) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 이 경우 진술 조서만 작성한다.
② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)